

시정·주의 요구

제 목 : 외부강의등 신고처리 부적정

담당부서 : 인사총무실, 준법지원팀

내용 :

1. 업무개요

인력개발원 임직원은 외부강의등 활동을 위하여 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」(이하 “청탁금지법”이라 한다) 및 「국가과학기술인력개발원 임직원 행동강령」(이하 “임직원 행동강령”이라 한다)에 따라 ‘외부강의·회의 등 신고서’를 작성·제출하고, 반기별로 외부강의 및 회의 현황 실태점검 실시 후 그 결과를 원장에게 보고하고 있다.

2. 사실관계 및 판단기준

「청탁금지법」 제10조 및 동법 시행령 제26조, 「임직원 행동강령」 제28조에 따르면 임직원은 자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 외부강의 등에 대가로서 별도로 정하는 금액을 초과하는 사례금을 받아서는 아니되며, 사례금을 받는 외부강의등을 할 때에는 위임전결기준에 따른 결재권자에게 미리 신고하거나 미리 신고하기 곤란한 경우에는 그 외부강의등을 마친 날로부터 10일 이내에 신고하도록 되어 있다. 그리고 행동강령책임관은 반기별로 소속지원의 외부강의등의 실태를 파악하여 원장에게 보고하여야 한다.

또한, 임직원은 「임직원 행동강령」 제30조에 의거 외부기관의 요청에 따라 사례금 또는 출장비 중 1개 이상의 대가를 수령하여 강의 등을 수행할 경우, 별도의 출장비를 지급받지 아니하나, 단, 요청기관에서 사례금과 출장비 일체를 지급하지 않는 경우에 한해서는 출장비를 지급할 수 있다.

그리고 외부강의등의 신고의무를 위반할 경우 「임직원 행동강령」 제41조 관련 [별표 3]에 따라 위반 대상별로 징계 등의 조치를 하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

인력개발원은 「임직원 행동강령」 제28조에 따라 2020년 상·하반기(2020.1.1.~2020.12.31.; 총 231건)와 2021년도 상반기(2021.1.1.~2021.6.30.; 총 164건) 동안 외부강의등의 실태점검을 실시하였으며, 그 결과 총 2건의 위반사항(지연신고)이 발견되어 관련자 2명에게 “주의” 조치를 부과하였다.

감사기간 중 외부강의등의 실태점검 대상기간을 포함한 총 456건(2020.1.1.~2021.8.31.)에 대한 조사 결과, 지연신고와 여비 중복수령 위반사례 2건이 추가 발견되었다.

외부강의 등의 지연신고 위반사례는 [표 8]과 같이 집현전협동조합으로부터 요청받아 외부강의등을 시행하면서 신고기한을 9일 초과하여 신고하였다.

[표 8] 외부강의 등의 지연신고 현황(2020.1.1.~2021.8.31.)

성명	요청기관	회의명	강의일	기한일 (신고일)	지연 신고일
신○○	집현전협동조합	자아발견과 창의적 도전	2020-12-04	2020-12-14 (2020-12-23)	9일 초과

또한, 외부강의·회의 등 신고서의 사례금(회의수당, 교통비 등)과 국내출장정산신청서의 여비(숙박비, 일비, 교통비, 식비)를 비교한 결과 [표 9]와 같이 한국연구재단으로부터 요청받은 외부강의등을 시행하면서 여비를 중복으로 수령한 사실이 확인되었다.

[표 9] 외부강의 등의 여비 중복 수령 현황(2020.1.1.~2021.8.31.)

성명	요청기관	회의명	회의일시	사례금(원)		출장비 수령액	중복 수령
				회의비	교통비		
고○○	한국연구재단	우주인력양성 중장기 계획 수립	2020.7.21	200,000	40,000	36,670	36,670

관계자 의견

외부강의 지연신고 관계자는 외부강의 종료 후 사례금 수령 시점까지 사례금 지급에 대하여 인지를 못하여 신고를 할 수 없었다고 하였으며, 여비 중복 수령 관련자는 외부강의 등의 관련 출장 신청 시 비용을 제외해야 한다는 사실은 알고 있었으나 해당 건에 대해서는 단순 실수라고 인정하였다.

조치할 사항

국가과학기술인력개발원장(인사총무실장, 준법지원팀장)은

① 외부강의등을 유급출장으로 처리하여 출장비를 지급받은 건에 대하여 출장비 36,670원을 회수하기 바라며, (시정)

② 외부강의등의 지연신고 및 사례금(교통비) 중복 수령 관련자에 대하여 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)